

أولاً: إدارة مخاطر الائتمان

استناداً إلى المادة (١٢١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ ونظراً لأهمية الإدارة السليمة لمخاطر الائتمان بهدف المساهمة في تحقيق أعلى معدل عائد من خلال المحافظة على مخاطر الائتمان عند أدنى مستوى مقبول وبالتالي المحافظة على أعلى مستوى ممكن لجودة الموجودات فقد تقرر أن تلتزم البنوك بالتعليمات التالية: -

أولاً: إيجاد بيئة مناسبة لإدارة مخاطر الائتمان:١- مسؤوليات مجلس الإدارة.

تقع على مجلس إدارة البنك مسؤولية اعتماد الإستراتيجية والسياسات الرئيسة لمخاطر الائتمان بالبنك، وينبغي أن تعكس الإستراتيجية درجة تحمل البنك للمخاطر (Risk Appetite) ومستوى العائد المقابل لها، وعلى مجلس الإدارة في سبيل ذلك مراعاة ما يلي:

١/١- مراجعة الإستراتيجيات والسياسات الرئيسة سنوياً كحد أدنى ويجب على المجلس التحقق من تغطية هذه الاستراتيجيات والسياسات لمختلف الأنشطة.

٢/١- الإشراف على وظائف منح الائتمان وإدارة المخاطر الخاصة به من خلال وضع إستراتيجية تحدد الأهداف الرئيسة التي توجه أنشطة منح الائتمان، وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة.

٣/١- أن تحدد الإستراتيجية رغبة البنك في منح الائتمان على أساس النوع، القطاعات الاقتصادية، المناطق الجغرافية، العملة، الاستحقاق والعائد المتوقع.

٤/١- أن تحدد الإستراتيجية بشكل واضح ما هو مستهدف من جودة الائتمان والعائد والنمو وأن تحدد مستويات المخاطر المقبولة وتأثيرها على مستوى العائد المستهدف والعبء الواقع على رأس المال.

٥/١- أن تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار التغيرات الدورية في الاقتصاد وأثرها على تركيبة وجودة محفظة الائتمان.

٦/١- تعريف كافة الموظفين والمسؤولين ذوي الصلة بالإستراتيجية والسياسات بشكل واضح يمكنهم من التعرف على الأسلوب المتبع في المنح وإدارة المخاطر، بحيث يتم محاسبتهم على الالتزام بتلك السياسات.

٧/١- التحقق من قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة أنشطة الائتمان ومخاطره وفقاً للإستراتيجية والسياسة، وعلى المجلس أيضاً الموافقة على محددات منح الائتمان (سواء المتضمنة في الإستراتيجية أو السياسة) ومراجعتها سنوياً كحد أدنى بالإضافة إلى الموافقة على الأسلوب الذي سيتم به تنظيم وظائف المنح بما فيها المراجعة المستقلة لوظائف المنح والإدارة على مستوى المحفظة ككل.

^١ تعميم رقم ٢٠١١/٣٢ تاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ (إلى جميع البنوك)

٨/١- التحقق من عدم تعارض سياسة تحديد الحوافز والمكافآت مع استراتيجية مخاطر الائتمان، بحيث يتم تجنب دفع حوافز ومكافآت على تحقيق أرباح قصيرة الأجل بينما هناك انحراف عن سياسة وإستراتيجية المجلس وتجاوزات عن السقوف والضوابط المعتمدة منه.

٩/١- يجب أن يتم تطبيق البنود سالفه الذكر على مستوى البنك ومجموعته (الفروع الخارجية والشركات التابعة).

٢- مسؤوليات الإدارة التنفيذية:

تقع على عاتقها مسئولية تنفيذ إستراتيجية وسياسة مخاطر الائتمان المعتمدة من مجلس الإدارة وعليها في سبيل ذلك مراعاة ما يلي:

١/٢- التأكد من أن أنشطة منح الائتمان تتماشى مع الإستراتيجية المعتمدة وأن الإجراءات المكتوبة يتم تطبيقها وأن يتم تحديد ومراجعة مسؤوليات الموافقة على الائتمان.

٢/٢- تطبيق سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالتعرف على مخاطر الائتمان وقياسها ومراقبتها والتحكم بها، ويجب أن تغطي تلك السياسات عدد من الأمور الرئيسة مثل الأسواق المستهدفة، تنوع المحفظة، الشروط المتعلقة بالتسعير وغيرها من الشروط، هيكل الحدود، صلاحيات الموافقة، كيفية الاستثناءات والإبلاغ عنها الخ، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية المجلس والمتطلبات الإشرافية وأفضل الممارسات، كما يجب أن تتفق وحجم أنشطة البنك وتنوع عملياته وأن يتم إعدادها وتنفيذها في ضوء العوامل الداخلية والخارجية مثل الوضع التنافسي للبنك، إمكانيات الموظفين، التكنولوجيا المستخدمة الخ.

٣/٢- التأكد من تعريف المسؤولين بالسياسات الائتمانية وتطبيقها بشكل فعال من خلال إجراءات محددة، ويجب مراقبة السياسة واقتراح تعديلها دورياً في ضوء أي متغيرات داخلية وخارجية وأن يتم ذلك على مستوى البنك ومجموعته وتشمل الفروع والشركات التابعة وفقاً لما ورد بتعليمات المصرف الخاصة بالإشراف المجمع.

٤/٢- بالنسبة للبنوك التي تمارس أنشطة الائتمان والتمويل الدولية وفقاً لإستراتيجية المجلس عليها مراعاة ما يلي:

أ- التعرف الدقيق على البيئة القانونية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد من البلدان التي تدخل في نطاق تعاملات البنك ومن ثم تحديد المخاطر الائتمانية المتعلقة بذلك خاصة ما يتعلق بنظم وإجراءات الاستثمار والتملك الأجنبي وسهولة تحويل العملة وعوامل التحكم في الأسعار والعرض والطلب بالسوق والسياسات الخاصة بذلك.

ب- وضع السياسات والإجراءات التنفيذية الملزمة لإدارة مخاطر الائتمان في كل بلد فيما يتعلق بتحديد نوع المخاطر وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها بما في ذلك مخاطر التملك والاستثمار وتحويل الأموال وكذلك المخاطر الناشئة عن إجراءات التقاضي والتنفيذ على الضمانات فضلاً عن مخاطر التطورات والتقلبات الاقتصادية على مستوى كل نشاط اقتصادي وعلى المستوى الاقتصادي الكلي وينبغي أن يتضمن ذلك وضع سقوف وحدود لمخاطر الائتمان في كل بلد بما يتوافق مع إستراتيجية مجلس الإدارة ومتطلبات المصرف المركزي.

٣- إدارة مخاطر الائتمان:-

وتتضمن بشكل رئيسي التعرف على طبيعة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك وقياسها وتقييمها وإدارتها وينبغي في ذلك مراعاة ما يلي:

١/٣- وضع الأنظمة والبرامج والإجراءات الملائمة للتعرف على المخاطر التي يتضمنها كل نوع من المنتجات والأنشطة التمويلية التي يقدمها البنك وتحليلها وإدارتها بشكل جيد.

٢/٣- تفهم المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأنواع الأكثر تعقيداً مثل تمويل بعض قطاعات الصناعة، التوريد، الخيارات للعملاء، المشتقات الائتمانية بأنواعها المختلفة، حيث يتطلب التعرف على المخاطر المرتبطة بتلك المنتجات تحليل أكثر من الأنشطة الاعتيادية الأخرى لمنح الائتمان (على الرغم من أن المخاطر الائتمانية في كلاهما لا تختلف عن المتعارف عليها) إلا أن أنشطة المنح لتلك المنتجات الجديدة قد تتطلب إجراءات تفصيلية وضوابط أخرى بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط المعتادة.

٣/٣- التعرف على مخاطر تمويل المشروعات الجديدة ويجب على البنك أن يتحقق من تفهمه لهذه المخاطر وقدرته على تحليلها وإدارتها ووضع الأنظمة والإجراءات الملائمة لذلك قبل أن يقرر الدخول فيها، ويجب أن يتم الموافقة على منح ذلك التمويل مقدماً من مجلس الإدارة أو أحد اللجان المخولة منه.

٤/٣- التحقق من القدرات والمهارات العالية للموظفين المسؤولين عن تقديم الأنشطة والمنتجات التمويلية ورفع الدراسات والتوصيات بشأنها وخاصة المنتجات المركبة والمعقدة منها وكذلك الموظفين القائمين على تحليل مخاطرها ومراقبتها وتقييمها.

ثانياً: العمل وفق إجراءات وضوابط سليمة لمنح الائتمان:-

يجب على البنك أن يعمل في إطار محددات سليمة لمنح الائتمان تشمل تحديد السوق المستهدف والفهم الشامل للعميل (المقترض) وكذلك الغرض من منح الائتمان وهيكله ومصادر السداد والضمانات وعليه في سبيل ذلك مراعاة ما يلي:

١- نظام وإجراءات الموافقة على منح وتجديد الائتمان:-

يجب على البنك وضع نظام وإجراءات محددة لعرض طلبات منح الائتمان والموافقة عليها بحيث يشمل ذلك منح الائتمان وتجديده وزيادته أو تخفيضه أو تعديل شروطه وينبغي في ذلك مراعاة الآتي:

١/١- أن تكون هناك نماذج عرض محددة لطلب منح الائتمان لأول مرة وأخرى لتجديده أو زيادته أو تخفيضه وأن تستوفي هذه النماذج شروط ومتطلبات ومعلومات ودراسات ومؤشرات محددة مسبقاً تغطي كافة الجوانب والأمور الهامة التي تساعد على اتخاذ القرار السليم وتختلف هذه النماذج والمتطلبات حسب نوع العميل ونوع النشاط ونوع القطاع الاقتصادي ونوع الائتمان وأي أنواع أخرى بما يلائم خصائص ومخاطر كل نوع من هذه الأنواع.

٢/١- تحديد المستويات الإدارية واللجان المختصة باتخاذ القرار في منح الائتمان وتجديده أو تعديله بالزيادة أو النقص وكذلك السماح بالتجاوز عن السقف المحدد، وينبغي أن يكون هناك تدرج في المستويات الإدارية ومستوى اللجان المختصة باتخاذ القرار بما يتناسب مع حجم ونوع الائتمان المطلوب وهيكل مخاطرة ويراعى في ذلك:

- أ- تقليص الاعتماد على الصلاحيات الفردية سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ب- تشكيل لجان تتكون من عدة مستويات إدارية وبحيث تختص اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بطلبات الائتمان الهامة سواء من حيث الحجم أو المخاطر أو كبار العملاء والمجموعات الائتمانية الكبيرة أو من حيث الأنشطة والمنتجات المركبة والمعقدة أو الدول ذات المخاطر العالية الخ.
- ج- التحقق من أن الأعضاء المعيّنين باللجان المختلفة سواء من مجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية المعنية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والمهارة الفنية بما يلائم مستوى طلبات الائتمان التي تختص اللجنة بالبت فيها بما يضمن تفهمهم الكامل للمخاطر وتحليلها وتقييمها والنتائج المترتبة عليها وكذلك تفهمهم لإستراتيجية وسياسة مجلس الإدارة وسياسة وضوابط منح الائتمان.
- ٣/١- أن لا يسمح بتجاوز سقفوف الائتمان المعتمدة والشروط المتفق عليها أو إعادة جدولة الائتمان (لغير أسباب التعثر) إلا من خلال نفس المستوى الإداري الذي سبق له الموافقة على هذه السقفوف والشروط أو مستوى إداري أعلى منه.
- ٤/١- عدم تنفيذ منح الائتمان إلا بعد استيفاء جميع الضمانات والمستندات والشروط المحددة في الموافقة الائتمانية وإيلاء العناية الكافية لضمان سير إجراءات التنفيذ وفقاً لمتطلبات وشروط الموافقة الائتمانية.

٢- الضوابط السليمة لمنح الائتمان:-

- على البنوك وضع قواعد محددة لمنح الائتمان تشتمل على تعريف وتحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة والتعرف الدقيق على العملاء ومجموعاتهم الائتمانية والمخاطر المحيطة بهم والغرض من منح الائتمان وهيكل الائتمان والضمانات ومصادر السداد، وعليها في سبيل ذلك مراعاة ما يلي:
- ١/٢- وضع ضوابط وشروط واضحة ومحددة للموافقة على منح الائتمان بأنواعه وقطاعاته المختلفة بشكل آمن وسليم، يحدد من خلالها الجدارة الائتمانية للعميل وحجم الائتمان المناسب ونوع وهيكل الائتمان.
- ٢/٢- توافر معلومات كافية من مصادر موثوقة لكي يتمكن البنك من التقييم الشامل لهيكل مخاطر العملاء ومشروعاتهم والأطراف المرتبطة بهم ومن أهم هذه المعلومات:-
- أ- الغرض من منح الائتمان ومصادر السداد لكي يمكن متابعة استخدام الائتمان في الغرض الذي منح من أجله والتحقق من ارتباط التدفقات النقدية بمصادر السداد المحددة.
- ب- مدى حساسية الضمانات لتطورات السوق والاقتصاد.
- ج- الخبرة السابقة في التعامل مع العميل من حيث انتظامه في سداد التزاماته السابقة وقدرته الحالية على سداد الائتمان المطلوب في ضوء المؤشرات المختلفة والتدفقات النقدية المتوقعة لمشروعاته وفق احتمالات وسيناريوهات مفترضة.

د- خبرة العميل في الأعمال والمشروعات الممولة ومكانته ومركزه في السوق ووضعه التنافسي بالإضافة إلى معلومات كافية عن تلك الأعمال والمشروعات وشروطها وتعهداتها وملائمة ذلك لشروط وسقوف الائتمان.

٣/٢- عند منح الائتمان لعملاء جدد يتعين تفهم طبيعة العميل ومخاطره من خلال توفر معلومات كافية ودقيقة من مصادر موثوقة عن سمعة العميل ووضعه المالي وحجم وطبيعة الالتزامات القائمة عليه تجاه الآخرين وقدرته وانتظامه في الوفاء بهذه الالتزامات ، كما يجب بالنسبة للعملاء من الأفراد إجراء التحريات اللازمة للتحقق من أنهم لم يتورطوا في أي جرائم احتيال أو نصب أو اختلاس وأنهم من ذوي السمعة الطيبة البعيدة عن مستوى الشبهات ، وكذلك الحال بالنسبة للأفراد القائمين على إدارة الشركات والمؤسسات التي يرغب البنك في التعامل معها ، بحيث لا يقتصر تقييم البنك على هذه الشركات ووضعه المالي بل يمتد ليشمل المسؤولين والمديرين بها وخبراتهم وكفاءاتهم.

٤/٢- وضع نظم وإجراءات محددة لتقسيم العملاء إلى مجموعات ائتمانية وفقاً لمعايير سليمة تعتمد على مدى وحدة أو ارتباط المخاطر ببعضها البعض سواء فيما يتعلق بالملكية أو الإدارة المشتركة أو المشروعات والأعمال أو الوضع القانوني أو المالي أو غيرها من عوامل الارتباط ذات التأثير الهام وبحيث يتم تقييم المخاطر وتحديد سقوف وضوابط وشروط منح الائتمان على أساس المجموعة الائتمانية للعميل على أن يراعى في ذلك عدم الخروج عن الإطار العام المحدد من قبل المصرف المركزي.

٥/٢- عند دخول البنك في تمويل مشترك أو مجمع مع بنوك أخرى عليه إلا يعتمد على الدراسة المعدة من قبل البنك المدير وإنما يتعين عليه إجراء العناية الواجبة كما لو كان يقوم بالتمويل وحده.

٦/٢- تقييم مخاطر الائتمان بالمقارنة مع العائد المتحقق منه ومع مستوى الربحية الكلي في علاقة البنك مع العميل ومجموعته الائتمانية وأن يتم تسعير الائتمان وفقاً لعدة احتمالات وسيناريوهات مفترضة.

٧/٢- تقدير احتمالات تكوين مخصصات للخسائر المتوقعة والاحتفاظ برأس مال إضافي لمواجهة المخاطر المحتملة وما قد ينتج عنها من خسائر غير متوقعة بحيث يؤخذ كل ذلك في الاعتبار منذ بدء منح التسهيلات وأيضاً في عملية إدارة مخاطر المحفظة ككل.

٨/٢- التحقق من إمكانية إجراء التقاص بين الحسابات المدينة والدائنة للعميل وتوفير الآلية القانونية لتنفيذ ذلك.

٣- تحديد سقوف لمنح الائتمان:-

يجب على البنوك تحديد سقوف ائتمانية على مستوى العميل ومجموعته الائتمانية من ناحية وعلى مستوى أنواع الائتمان والأنشطة الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية من ناحية أخرى ويسري ذلك على الائتمان داخل وخارج المركز المالي، وينبغي في سبيل ذلك مراعاة ما يلي:-

١/٣- وضع أسس محددة لتحديد سقوف للعميل وللمجموعة الائتمانية المرتبطة به تعتمد على أسلوب تقييم مخاطر داخلي للعملاء ومجموعاتهم الائتمانية وتأخذ في الاعتبار الوضع الإجمالي للعميل ومجموعته لدى البنك والجهاز المصرفي واحتمالات التعثر أو التغيرات المحتملة في النشاط والدخل على أن يعاد تقدير ذلك بشكل دوري قبل تجديد الائتمان أو تعديله على فترات لا تزيد عن سنة.

٢/٣- وضع سقف تمويل مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والقطاعات والمناطق الجغرافية اعتماداً على دراسات دقيقة عن المخاطر والتطورات والظروف الحالية والمتوقعة وبحيث يراعي في ذلك تنويع محفظة التمويل وتوزيع المخاطر وفقاً للإستراتيجية والسياسة المعتمدة من مجلس الإدارة.

٣/٣- عند وضع السقف ينبغي أن تأخذ في الاعتبار نتائج اختبارات التحمل في حالات الضغط (Stress Testing) سواء بالنسبة للدورات الاقتصادية ومعدل العائد وتقلبات السوق وأوضاع السيولة وأي أمور هامة أخرى.

٤/٣- عند تحديد السقف الائتمانية للعملاء الذين لهم أكثر من مركز ائتماني نتيجة تعدد مشروعاتهم الممولة من جانب البنك أو البنوك الأخرى ينبغي أن تراعي المخاطر المصاحبة لاحتمالات تعثر واحد أو أكثر من هذه المراكز الائتمانية ووضعه تحت التصفية.

٥/٣- أن تتناسب السقف الائتمانية مع الحاجة الفعلية للتمويل من خلال دراسة التدفقات النقدية للمشاريع وتقدير الجزء المطلوب تمويله بشكل سليم وموضوعي ودون المبالغة فيه بحيث لا يستغل أي جزء من السقف في أوجه أخرى خارج نطاق الغرض من التمويل.

٤- إجراءات منح الائتمان للأطراف ذوي العلاقة:

يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات محددة لمنح الائتمان للعملاء من الأطراف ذوي العلاقة مثل أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين أو كبار المساهمين أو الشركات التابعة والزميلة وغيرهم أو للعملاء الذين تربطهم علاقات هامة بالأطراف ذوي العلاقة ، وبشكل عام ينبغي للسياسة والإجراءات المحددة لمنح الائتمان لهذا النوع من العملاء ضمان أن تكون المعاملة لهذه الفئة من العملاء بنفس الضوابط والشروط ومحددات العائد والتكلفة والضمانات وغير ذلك من الضوابط والمحددات التي يخضع لها العميل العادي ، وكذلك ينبغي أن تضمن هذه السياسة والإجراءات الحياد والاستقلالية فيما يتعلق بقرار منح الائتمان وتقييمه ويجب على البنوك أن تراعي في ذلك الالتزام بتعليمات المصرف المركزي .

٥- ضوابط أخرى:-

بالإضافة إلى ما سبق يجب الالتزام بما يلي:-

١/٥- التحقق من انتظام ورود مصادر السداد وكفايتها لتغطية الالتزامات المترتبة على منح الائتمان خلال فترة السداد وأن تؤخذ تلك المصادر في الاعتبار كأحد أهم العوامل التي يتحدد على أساسها قرار منح التمويل وحجمه وشروطه والعائد عليه وطريقة السداد وقيمة وطبيعة الضمانات المقررة.

٢/٥- الحصول على ضمانات عينية كأحد أهم وسائل الحد من مخاطر الائتمان وبحيث تغطي أو تزيد قيمتها عن الائتمان الممنوح وفقاً لهوامش محددة تختلف حسب طبيعة كل نوع من الضمانات وحسب أي انخفاض محتمل في قيمة هذه الضمانات ، أن منح الائتمان بدون ضمانات عينية تغطي قيمته بشكل مناسب يستوجب وجود مبررات قوية ومقبولة مثل منح الائتمان مقابل مصادر سداد موثوق منها محولة للبنك تغطي التزامات التمويل كالرواتب والدخول الثابتة والمستمرة أو مصادر السداد الحكومية أو حوالات حق بإيرادات المشروعات المضمونة الممولة ذات التصفية الذاتية أو مثل منح الائتمان للحكومة أو بضمائها .

٣/٥- الكفالات الشخصية على الائتمان^٢:-

- على البنوك الحصول على كفالات شخصية تغطي قيمة التسهيلات من الشركاء في الشركات التي يمنحها البنك تسهيلات ائتمانية سواء كان هؤلاء الشركاء ممثلين لأنفسهم أو أولياء لشركاء قصر ويمكن للبنوك حسب تقديرها ولمبررات موضوعية استثناء الحالات التالية:
- أ- الشركات المساهمة العامة سواء المدرجة أو غير المدرجة بالأسواق.
- ب- الشركاء في شركات المساهمة الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأخرى التي تقل حصتهم في رأس مال الشركة عن ١٠% ولا يشاركون في الإدارة أو اتخاذ القرارات نيابة عن الشركاء الآخرين.
- وإذا كان الشريك شركة تؤخذ الكفالة الشخصية للشركاء بها ما لم ينطبق عليها أو على الشركاء بها ما ورد أعلاه.
- ج- منح الائتمان مقابل ضمانات عينية لا تقل قيمتها عن ١٠٠% من قيمة الائتمان والعائد عليه أو مقابل مصادر سداد موثقة ومحولة رسمياً إلى البنك تغطي قيمة الائتمان والعائد عليه مثل الدخول الثابتة والمستقرة بموجب عقود واتفاقيات موثقة (إيجارات أو.....) أو مصادر السداد الحكومية أو حوالات الحق بإيرادات المشروعات الحكومية أو المشروعات الأخرى الجيدة والمضمونة، مع مراعاة إبلاغ حوالات الحق رسمياً لجهات الإسناد الملزمة بتحويل مستحقات المشاريع.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١٢/٧/١٧
- ٤/٥- الموازنة بين إجمالي التسهيلات المصروح بها للعميل وبين حجم موارده المالية المستثمرة في نشاطه ونوعية ذلك النشاط.
- ٥/٥- ألا تؤدي نسبة الائتمان الممنوح لمنشأة العميل – سواء من داخل أو خارج قطر – إلى حقوق المساهمين في تلك المنشأة إلى الإخلال بقدرة المنشأة على خدمة الائتمان الذي تحصل عليه.
- ٦/٥- التقيد بالسقوف المصروح بها للتسهيلات الائتمانية وعدم السماح للعملاء بتجاوزها وكذلك التقيد بنسب تغطية الضمانات للتمويل المحددة في سياسة البنك وبما يتفق مع تعليمات المصرف المركزي وعدم تجاوزها، مع متابعة حالات التجاوز إذا سمح بها بصفة مؤقتة من السلطة المختصة.
- ٧/٥- وجود آلية لدى البنك لرفع تقارير إلى مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية شهرياً على الأقل عن الحالات التي تستدعي الإبلاغ العاجل والعناية الخاصة مثل حالات التجاوز عن السقوف المصروح بها وحالات الائتمان المعلق تجديدها والحالات التي بشأنها ملاحظات هامة وتلك التي تم تصنيفها أو إعادة تصنيفها إلى فئات أدنى وغير ذلك من الحالات.

^٢ تعميم ٢٠١٢/٦١ تاريخ ٢٠١٢/٧/١٧ (جميع البنوك) تعديل فقرة

٨/٥- الحصول على إقرار وتفويض من العميل بالسماح للبنك بالاستعلام عنه من البنوك ومراكز المعلومات الائتمانية (Credit Bureau) والحصول على بيانات ومعلومات كمية ونوعية عن حساباته في البنوك الأخرى.

٩/٥- ضرورة الاطلاع على المركز الائتماني المجمع للعميل لدى مصرف قطر المركزي وذلك بالنسبة للعملاء والأطراف المرتبطة بهم، وذلك قبل التصريح لأي عميل بتسهيلات ائتمانية سواء كانت جديدة أو تجديد القوائم منها أو رفع الحد المصرح به، ويعتبر البيان المذكور مستنداً هاماً يتعين على السلطة المختصة الاطلاع عليه قبل إقرار منح الائتمان أو تجديده.

١٠/٥- تدعيم وزيادة فعالية دور إدارات التدقيق الداخلي والالتزام ومخاطر الائتمان بالبنك في الرقابة على عمليات الائتمان.

١١/٥- قيام لجنة التدقيق بتقديم تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن نتائج التدقيق الداخلي على مخاطر أنشطة وعمليات الائتمان بالإضافة إلى رفع تقارير عاجلة في حينه عن أي مخالفات أو ملاحظات هامة.

١٢/٥- التحقق من مستندات ملكية العملاء طالبي الائتمان للضمانات المقدمة منهم قبل التصريح لهم بأية تسهيلات، وعلى البنوك إعادة تقييم الضمانات المقدمة بشكل دوري منتظم وأن يضع البنك ضمن سياسات الائتمان والمخاطر لديه النظم والقواعد اللازمة لإجراء هذا التقييم مع مراعاة زيادة دورية التقييم في حالة الأزمات أو التقلبات السوقية غير العادية.

١٣/٥- التحقق من الملاءة المالية للكفلاء من حيث مقدار ما يمتلكونه من موجودات سائلة وغير سائلة وحجم إيراداتهم ودخلهم وبما يتناسب مع المديونية لتحديد مدى قدرتهم على السداد في حالة عدم قيام المدين الأصلي بذلك.

١٤/٥ - الائتمان الممنوح لأغراض تجارية^٢:

على جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة بما يلي:

١/١٤/٥- عدم قبول الراتب أو المكافأة اللذين يتقاضاهما الكفيل الشخصي، أو أحد أفراد أسرته، من جهة العمل، كضمان عند منح أي ائتمان للشركات التجارية، أو اعتبارهما ضمن مصادر السداد بموجب عقد الكفالة الشخصية.

٢/١٤/٥- عدم طلب التنفيذ على الراتب أو المكافأة اللذين يتقاضاهما الكفيل الشخصي أو أحد أفراد أسرته من جهة عمله.

٣/١٤/٥- عدم قبول العقار السكني الخاص بالكفيل الشخصي وأسرته.

٤/١٤/٥- عدم طلب التنفيذ على العقار السكني الخاص بالكفيل الشخصي وأسرته.

٥/١٤/٥- عدم قبول شيكات من الكفيل الشخصي ويلتزم البنك بأحكام الفقرة (٩/٣) الواردة في الصفحة (١٠٥) من هذه التعليمات.

٦/١٤/٥- لا تسري هذه التعليمات على الائتمان الممنوح قبل صدورها.

^٢ التعميم رقم ٢٠٢٠/١٢ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ (إلى جميع البنوك).

٧/١٤/٥ سوف يقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المقررة في قانون مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢، في حالة ثبوت أي مخالفة لما ورد في هذه التعليمات.

ثالثاً: وجود نظام إداري ملائم لإدارة وقياس ومتابعة مخاطر الائتمان:-

يجب على البنوك تأسيس نظام إداري جيد لإدارة ومتابعة القرارات الائتمانية وتنفيذها وفقاً للشروط والضوابط والسقوف الموافق عليها خلال مراحل منح وتجديد وتقييم ومتابعة الائتمان، وقد يختلف عدد وطبيعة وهيكل الإدارات والأقسام التي يتكون منها النظام الإداري من بنك لآخر حسب طبيعة وحجم وتنوع عمليات الائتمان في كل بنك ولكن في جميع الأحوال ينبغي مراعاة الأمور الرئيسة التالية:

١- وجود نظام إداري جيد يضمن ما يلي:-

١/١- كفاية وفعالية الأعمال الإدارية للائتمان وخاصة فيما يتعلق بمتابعة استيفاء المستندات والعقود والضمانات وجميع شروط الموافقة الائتمانية بما يضمن عدم وجود تجاوزات وانحرافات في التنفيذ وتعريض البنك لمخاطر إضافية غير محسوبة.

٢/١- الدقة والتوقيت المناسب للمعلومات المقدمة للإدارة (MIS).

٣/١- الفصل بين المهام والوظائف المتعلقة بالتنفيذ والمتابعة والفحص والمراقبة والتقييم والتسجيل.

٤/١- الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة والالتزام بتعليمات وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ وغيرها من القوانين والتعليمات.

- كفاءة وخبرة المدراء التنفيذيين ورؤساء الإدارات والأقسام التي يتكون منها النظام الإداري للائتمان وإدراكهم وتفهمهم الكامل والصحيح للواجبات والمسؤوليات وإستراتيجية وسياسة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- وجود نظام جيد ودقيق وآمن لحفظ المستندات، ويجب أن تتضمن الملفات الائتمانية كافة المعلومات الضرورية عن العميل منذ بدء تعامله مع البنك وعلى سبيل المثال:-

١- البيانات الأساسية عن العميل والاستعلام، ومستندات سابقة الأعمال.... الخ.

٢- القوائم المالية الحديثة، وتحليل المؤشرات المالية.

٣- البيان الائتماني المجمع لتعاملاته مع البنوك على مستوى الجهاز المصرفي.

٤- التصنيف الداخلي، الموافقات الائتمانية الصادرة، وكافة المذكرات الداخلية.

٥- صور الضمانات والكفالات.

٦- كافة المراسلات مع العميل.

٧- أي بيانات أخرى هامة.

- حفظ الأوراق الثبوتية والعقود والضمانات وجميع المستندات التي تؤيد حق البنك في مكان آمن وبشكل منظم مع وضع إجراءات إدارية وأمنية جيدة لتنظيم الوصول إليها واستخدامها وتحديد المسؤولية عن ذلك مع مراعاة أن يكون هناك فحص ورقابة لها بشكل دوري للتحقق من سلامتها واكتمالها.

٢- وجود نظام لتقييم ومراقبة حسابات الائتمان وتصنيفها وتكوين المخصصات اللازمة:

يجب أن يكون لدى كل بنك نظام جيد وشامل يتناسب مع حجم البنك وتعدد عملياته وذلك لمراقبة وتقييم حسابات الائتمان على مستوى كل عميل وكل مجموعة ائتمانية وكذلك على المستوى القطاعي، وينبغي أن يكون هذا النظام قادر على اكتشاف المشاكل وحالات الضعف والتعثر في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بما في ذلك تقدير ما يلزم من مخصصات لتغطية أي خسائر محتملة وينبغي أن يراعى في ذلك ما يلي:

١/٢- أن يتضمن نظام التقييم الفعال:-

١/١/٢- متابعة وتقييم الوضع المالي للعميل والتطورات الهامة التي تحدث عليه أولاً بأول.

٢/١/٢- متابعة وتقييم مدى الالتزام بالشروط المتفق عليها عند منح الائتمان وتجديده في مراحله المختلفة.

٣/١/٢- متابعة وتقييم كفاية الضمانات والكفالات ومصادر السداد وأي تغييرات هامة تطرأ عليها. كما

يجب على جميع البنوك التقييد بما يلي عند مطابقة أرصدة الأسهم والعقارات المرهونة^٤:

١/٣/١/٢ تزويد المصرف المركزي بالإجراءات التي اتخذها لمعالجة الفروقات والاختلافات

الناجمة عن مطابقة الاسهم والعقارات المرهونة بين ما هو مسجل في سجلات

البنك وبين ما هو مسجل في كل من سجلات إدارة التسجيل العقاري وسجلات

سوق الدوحة للأوراق المالية.

٢/٣/١/٢ قيام إدارة التدقيق الداخلي بالبنك بإجراء عملية مطابقات في نهاية كل عام لقيمة

أرصدة الأسهم والعقارات المرهونة لصالح البنك ضماناً للتسهيلات الممنوحة

للعلماء بين ما هو مسجل في سجلات البنك وما هو مسجل لدى كل من سوق

الدوحة للأوراق المالية وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل على أن يتم تزويد

المصرف المركزي بتقرير مختصر عن نتائج عملية المطابقة وخاصة المتعلقة

بالفروقات وكفاية المستندات.

٤/١/٢- تبويب وتصنيف العملاء والمجموعات الائتمانية والقطاعات وفقاً لنتائج المتابعة والتقييم

وتقدير ما يلزم تكوينه من مخصصات خاصة أو مجمعة (لكل قطاع استناداً إلى معايير

وأسس محددة ومكتوبة) مع مراعاة الالتزام بتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن.

٥/١/٢- إعداد مؤشرات للإنذار المبكر للتعرف على أي حالات تعثر أو مشاكل تواجه العملاء في مرحلة

مبكرة ورفع التقارير بما يلزم اتخاذه من إجراءات وحلول لمعالجة المشاكل وحالات الضعف

والتعثر في الوقت المناسب استناداً إلى تلك المؤشرات وعدم الانتظار لحين تفاقم المشكلة.

٢/٢- ضمان الاستقلالية والحياد للموظفين القائمين على مراقبة وتقييم حسابات الائتمان وعدم وجود علاقات

تبعية إدارية أو شخصية يمكن أن تؤثر على استقلالياتهم وحيادهم وموضوعيتهم وينبغي مراعاة ما سبق

الإشارة إليه من الفصل التام بين مهام التنفيذ ومهام المراقبة والتقييم.

^٤ تعميم رقم ٢٠١٤/٣٢ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ (إلى جميع البنوك).

٣- وجود نظم معلومات مناسبة لتحليل وقياس وتقييم مخاطر الائتمان:-

يجب على البنوك أن يكون لديها نظم معلومات وطرق تحليلية ملائمة لطبيعة وحجم وتنوع ومدى تعقد أنشطة ومنتجات الائتمان لدى البنك سواء داخل أو خارج المركز المالي وينبغي في سبيل ذلك مراعاة التالي:

١/٣- توافر منهجيات تمكن البنك من حصر وتحليل المخاطر التي يتعرض لها كل عميل ومجموعته الائتمانية وكل نشاط ومنتج على المستوى الفردي وعلى مستوى محفظة الائتمان ككل، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات كافية وملائمة عن العملاء ومجموعاتهم الائتمانية وعن شروط وتفصيل الائتمان والأنشطة والمنتجات المقدمة، وترتكز فاعلية البنك في عملية قياس المخاطر الائتمانية بصفة أساسية على جودة نظم المعلومات الإدارية بالبنك.

٢/٣- ينبغي أن تضمن المنهجيات توفير كافة أنواع التقارير والمعلومات التي تهم متخذي القرار والمشرفين على مستوى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وأيضاً التي تهم المراقبين الداخليين والخارجيين ورقابة المصرف المركزي.

٤- وجود نظام لمراقبة ومتابعة وتقييم هيكل محفظة الائتمان وجودتها:

بجانب وجود نظم معلومات لتقييم مخاطر الائتمان على مستوى العملاء ومجموعاتهم الائتمانية والمنتجات والأنشطة المقدمة فيجب أيضاً توافر نظم معلومات ملائمة لمراقبة وتحليل وتقييم مخاطر الائتمان على مستوى المحفظة ككل للوقوف على الوضع العام للمخاطر الائتمانية ومدى توافقه مع الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وينبغي في سبيل ذلك مراعاة الأمور التالية:-

١/٤- توفير معلومات كاملة وتقارير عن التركيزات الائتمانية بكافة مستوياتها (العميل - المجموعة الائتمانية - نوع المنتج أو النشاط - القطاع الاقتصادي - المنطقة الجغرافية - البلدان - الأسواق - الضمانات - مصادر السداد - الاستحقاقات...الخ).

٢/٤- توفير معلومات وتقارير عن المجموعات الائتمانية للقطاعات المتماثلة أو المتشابهة في بعض أنواع المخاطر الهامة (مثل التقييم الائتماني - الوضع الإستراتيجي والسياسي - أنواع الأسواق والصناعات) سواء على مستوى المؤسسة أو البلد أو مجموعة البلدان.

٣/٤- توفير معلومات وتقارير عن مؤشرات واتجاهات محفظة الائتمان ككل من حيث التنوع والتركيزات والجودة والتعثر والأجال والعائد والتوقعات الاقتصادية ... الخ على المستوى القطاعي والنوعي والكلي.

٥- الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية المتوقعة عند تقييم الائتمان:

ينبغي على البنوك عند تقييم مخاطر الائتمان أن تأخذ في الاعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة سواء على مستوى العميل الواحد أو المجموعة الائتمانية أو القطاع أو النشاط الاقتصادي أو البلد أو مجموعة البلدان أو المحفظة ككل وذلك عند تقييم مستوى المخصصات الخاصة أو أي مخصصات أخرى لازمة لتغطية مخاطر الائتمان بشكل مجمع ويجب عند تقييم أنواع المخاطر المحتملة على كل مستوى الأخذ في الاعتبار نتائج اختبارات التحمل في حالات الضغط وفقاً لعدة سيناريوهات مفترضة.

رابعاً: التحقق من كفاية الرقابة على مخاطر الائتمان:-

١- وجود نظام مستقل لتقييم مخاطر الائتمان ورفع التقارير:-

ينبغي كما سبق الإشارة إليه ضمان استقلالية التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان سواء من ناحية التبعية الإدارية أو أي علاقات أو ارتباطات أخرى بالقائمين بمهام الموافقة على منح الائتمان ومتابعة وتنفيذ العمليات، كذلك ينبغي وجود نظام فعال ومستقل لرفع تقارير التقييم مباشرة إلى المستويات الإدارية الإشرافية المختلفة بدءاً من الإدارة التنفيذية واللجان الإشرافية والرقابية لمجلس الإدارة وانتهاءً بمجلس الإدارة، وينبغي أن يكون ذلك وفقاً لمنهجيات وبرامج زمنية محددة معتمدة من مجلس الإدارة.

٢- وجود نظام للتحقق من سلامة إجراءات منح الائتمان:-

ينبغي كما سبق الإشارة إليه أن يكون هناك نظام مستقل للتحقق من سلامة إجراءات منح الائتمان وأنها موافقة للسقوف المعتمدة وللشروط المتفق عليها في الموافقة الائتمانية والتحقق من استيفاء الضمانات والأوراق الثبوتية والمستندات اللازمة والمستوى الإداري المخول بالموافقة الائتمانية وغير ذلك من أمور، كل ذلك ينبغي أن يتم قبل البدء في تنفيذ المعاملات ودفع أي مبالغ.

٣- وجود نظام لاتخاذ الإجراءات العلاجية والتصحيحية المناسبة في وقت مبكر:

يجب أن يكون لدى البنك نظام جيد يضمن فعالية التعامل مع تقارير تقييم مخاطر الائتمان وتقارير المراقبين الداخليين والخارجيين والتقارير الرقابية للمصرف المركزي واتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة لمعالجة المشاكل وحالات التعثر والضعف التي تم اكتشافها في وقت مبكر وفقاً لجميع الخيارات المتاحة وبحيث لا تترك الأمور حتى يصعب إيجاد الحلول المناسبة لها أو تقل الخيارات المتاحة لمعالجتها. يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١١/٣/٢٣ وستطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.

خامساً: نظام إدارة المخاطر الائتمانية المعدل^٥:-

بالإشارة إلى التعميم رقم ٢٠٠٦/٧٥ وكتابنا رقم ن.م/٢٠٠٧/٣١٣ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٧ وإلى كلٍّ من تعاميمنا رقم ٢٠٠٩/١١٠ ورقم ٢٠١٠/٦٠ ورقم ٢٠١١/١ ورقم ٢٠١١/٣٦ بخصوص الموضوع أعلاه، نرفق لكم قرص مدمج (CD) بالتعليمات الفنية الخاصة بنظام إدارة المخاطر الائتمانية بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات حتى يتماشى هذا النظام مع التعليمات الواردة بالتعاميم السابق الإشارة إليها. نرى ضرورة قيام البنوك بالعمل على تهيئة أنظمتها الآلية وفقاً للتعليمات الفنية الجديدة والانتهاء منها في ٢٠١١/٦/٣٠ كحد أقصى.

^٥ تعميم رقم ٢٠١١/٤٧ تاريخ ٢٠١١/٦/٧ (إلى جميع البنوك)

سادساً: السياسات الائتمانية:

يجب على البنك مراجعة الاستراتيجيات والسياسات الائتمانية من وقت إلى آخر وذلك بهدف التقليل من مخاطر الائتمان والمحافظة على حقوق المودعين.
على أن تراعى النقاط التالية:

- حدود توزيع الائتمان حسب النوع.
- الحدود القصوى للتركيزات حسب العميل الواحد والمجموعة الائتمانية.
- الحدود القصوى لأجل الاستحقاق.
- أسس قياس كفاية الضمانات وملاءة العملاء.
- الحد الأدنى للاستعلام والبيانات المالية (المطلوب استيفائها من العميل).
- أسس تقييم وتصنيف حسابات الائتمان الى مجموعات وفئات ووضع دراسات متكاملة عن العملاء.
- صلاحيات وإجراءات منح وتجديد الائتمان، التسويات، إعادة الجدولة وشطب الديون.
- الحدود والضوابط الخاصة بتسهيلات الاطراف ذات العلاقة.
- قياس وموازنة مخاطر التسعير.
- أن يكون لديها قسم للدراسات وتقييم مخاطر الائتمان.